language

大新县昌明乡东风村内腊屯“3•16”农用车意外事故调查报告

2023-05-31 10:45　来源：大新县应急管理局

【字体：大 中 小】

大新县昌明乡东风村内腊屯“3·16”农用车意外事故调查报告

2023年3月16日上午约8时，大新县昌明乡东风村内腊屯水泥硬化路施工队农用车后溜碰撞李宏配，李宏配受重伤经送大新县人民医院抢救无2023年3月22日大新县人民政府组成事故调查组，组长由县委常委、常务副县长黎峰担任，副组长由县政府办副主任农愿科、县应急局局长黄建嘵员由应急局、农业农村局、交通局、人社局、总工会、公安局、昌明乡政府等部门组成。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、监控视频、调查询问有关当事人、查阅合同材料，对事故进行综合研判、分析，定为意外故调查情况报告如下：

一、建设单位、承包方和施工方基本情况

（一）大新县财政局

大新县财政局为建设方（业主），1993年我县定为革命老区县，每年都有上级财政专项资金转移支付，主要用于革命老区农村道路硬化、人文化基础设施建设。大新县昌明乡东风村板梦屯至内腊屯通屯水泥硬化路项目由村委申请、乡政府审核后申报到县财政局，县财政再向市财政局申政局同意批复后，项目公开招标，该项目中标成交价为1444469.00元，因疫情等原因，2023年2月份才开始施工。

（二）广西亨泰建设工程有限公司

广西亨泰建设工程有限公司（承包方）统一社会信用代码914501005640077933（8-4），注册资金4980万元，公司类型：有限责任公司（自或控股），法定代表人：蒋才华，成立日期：2010年10月28日，营业期限：长期，注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路2号南厦3栋5层556号，经营范围：建筑施工工程等等，资质符合承包要求。

（三）杨宏有

杨宏有，男，48岁，身份证号：4521XXXXXXXXXXXXX，身份证住址：南宁市XX区XX路XX号XX号楼XX单元XX房，广西亨泰建设工程有限公司施责人，管理大新县昌明乡东风村板梦屯至内腊、通屯水泥硬化路项目施工。

（四）冯彬程

冯彬程（包工头），男，53岁，身份证号：4521XXXXXXXXXXXXX，住址：广西大新县龙门乡XX村XX街XX号。

（五）何弟新

何弟新，男，49岁，身份证号：4521XXXXXXXXXXXXX，住址：广西大新县龙门乡XX村XX屯XX号。事故农用车车主、驾驶员，农用车未年检、期，负责昌明乡东风村板梦屯至内腊屯通屯水泥硬化项目施工材料运输。

二、死者基本情况

李宏配，男61岁，身份号：4521XXXXXXXXXXXXX，住址：广西大新县龙门乡XX村XX屯XX号。

三、事故经过

2023年3月16日上午约8时，何弟新吃完早餐后，就走到停在租房下面的农用车打开驾驶室车门，没上驾驶室就直接启动了农用车，目的是给气。启动后就去租住房二楼拿水、手机、衣物等生活用品，准备开车离开出租房回家。何弟新刚到二楼租房就听到有人员呼喊和农用车撞击物体的现是农用车后溜，因为农用车停放的地方是小斜坡。何弟新急忙跑到出事点查看，是农用车后溜碰撞到李宏配后再撞到路边房子的柱子停下。

现场人员第一时间打120急救电话，何弟新等现场人员担心120救护车不能快速到达现场，就用冯彬程放在出租房的私家车把李宏配先送往大医院抢救，在去往县人民医院路上途经龙门乡卫生院附近时碰到出车的120救护车，便把李宏配转到120救护车上，到大新县人民医院后，医生抢救小时后，宣布抢救无效死亡。事故发生后，当地党委政府、县能部门立即赶到事故现场开展事故调查和善后处置，各项工作有序开展。

四、事故原因

农用车驾驶员停放车辆和启动车辆操作不当造成农用车后溜是事故的直接原因。

五、定为意外事故的依据

1.项目于2023年3月15日已全部施工完毕，承包方已不再安排任何施工任务。

2.2023年3月16日上午约8时，何弟新在出租房启动车辆回家，不属于生产经营活动范围。

根据承包方、施工人员和农用车驾驶员口供笔录和现场勘查：一是事故发生时间是在施工任务全部完成之后；二是事故发生地点是在出租房是在施工工地；三是事故发生不在施工过程中。依据《中华人民共和国安全生产法》第二条：“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位产，适用本法”的规定，上述农用车后溜不属于本单位从事生产经营活动范围内，定为意外事故。

六、防范措施建议

1.大新县财政局加强对项目的安全监管，严格承包方资质审核；严禁项目层层转包；落实现场监管人员，与承包方签订专门的安全生产管理协

2.广西亨泰建设工程有限公司加强对所有施工项目安全管理，落实企业安全主体责任；加强对施工作业人员安全教育培训和危险告知；加强管理，严禁冒险作业；督促施工人员配戴劳动防护用品；与施工人员签定安全责任状。

3.项目承包方加强对外来施工人员安全管理，特殊工种要持证上岗，严禁“三无”车辆进入施工现场。

大新县昌明乡东风村内腊屯“3·16”事故调查组

2023年5月25日